

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1636/2536

นางคำ ก้อนใหญ่

โจทก์

นายสมคิด เมืองคล้าย

จำเลย

นางคำ ก้อนใหญ่ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลฎีกาให้ทุเลาการบังคับตามคำร้องของ จำเลย ขณะนี้โจทก์จะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทนี้ และจำเลยเอง ก็จะเข้าทำประโยชน์เช่นกัน จึงเกิดการแบ่งการทำประโยชน์กันขึ้นขอศาลโปรดออกหมายเรียกตัวจำเลยมาตกลงกันว่า หากจำเลย หรือโจทก์จะเข้าทำประโยชน์ที่พิพาท จำต้องมีค่าเช่าหรือวิธีอื่น ตามที่ศาลเห็นควรกำหนดให้โจทก์หรือจำเลยปฏิบัติโปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 72 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ คืนให้โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอคุ้มครองประโยชน์(อันดับ 84,85)

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า กรณีเป็นเรื่องขอทุเลาการบังคับ พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจำเลยนํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา

ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ(คำสั่งคำร้องที่ 624/2536)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 91)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วคำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า ประสงค์ขอให้ สั่งคุ้มครอง ประโยชน์ของโจทก์ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา คดีนี้โจทก์ฟ้องเพียงบังคับให้ จำเลยคืนที่ดินพิพาทหากจำเลยไม่ยอมคืนให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงแทนเจตนาของ จำเลย โดยไม่ได้มีคำขอให้ใช้ค่าเสียหายในการที่มีได้รับประโยชน์ จากที่ดินพิพาทใน ระหว่างคดี โจทก์จะร้องขอให้ศาลสั่งคุ้มครอง ประโยชน์ในเรื่องค่าเช่าหรือค่าเสียหาย เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นเรื่องนอกฟ้องไม่ได้ ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วคำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า ประสงค์ขอให้ สั่งคุ้มครอง ประโยชน์ของโจทก์ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา คดีนี้โจทก์ฟ้องเพียงบังคับให้ จำเลยคืนที่ดินพิพาทหากจำเลยไม่ยอมคืนให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงแทนเจตนาของ จำเลย โดยไม่ได้มีคำขอให้ใช้ค่าเสียหายในการที่มีได้รับประโยชน์ จากที่ดินพิพาทใน ระหว่างคดี โจทก์จะร้องขอให้ศาลสั่งคุ้มครอง ประโยชน์ในเรื่องค่าเช่าหรือค่าเสียหาย เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นเรื่องนอกฟ้องไม่ได้ ยกคำร้อง

(จิระ บุญพจนสุนทร-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ